

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1216/2531	พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางมะลิวัลย์ ศรีวิจิตร	โจทก์
	นายวิชาญ สกลรักษ์ กับพวก	จำเลย
	นายวิชาญ สกลรักษ์ จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114, มาตรา 115

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 202/2530 นี้

ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่ง

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ฯลฯ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) ประกอบด้วยมาตรา 80,83,84ลงโทษประหารชีวิต จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก จำเลยที่ 1ตลอดชีวิต ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 ภายนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น แต่ให้ชั่งจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์และโจทก์ร่วมต่างฎีกา (อันดับ 281,280)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 336แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

จำเลยที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วสามครั้ง ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องทั้งสามครั้ง(อันดับ 305,326,334)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว โดยตีราคาประกัน120,000 บาท (อันดับ 35)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีมีเหตุสมควรเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันหนึ่งล้านบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว กรณีมีเหตุสมควรเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันหนึ่งล้านบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ